

TÉRMINOS DE REFERENCIA COMPRA ÁGIL SUMINISTRO DE FÁRMACOS

I. REQUISITOS TÉCNICOS:

1. El Hospital Naval Talcahuano, requiere contratar la compra de los siguientes fármacos:

- **2400 COMPRIMIDOS DE DIVALPROATO DE SODIO 500MG DE LIBERACIÓN PROLONGADA. POR RECHAZO Y EFECTOS ADVERSOS EN PACIENTES CON PRODUCTOS SIMILARES, SE SOLICITA EL FÁRMACO COMERCIALIZADO POR EL LABORATORIO ABBOTT (VALCOTE ER), SEGÚN INFORME TÉCNICO ADJUNTO.**
- **2400 COMPRIMIDOS DE DIVALPROATO DE SODIO 500MG. POR RECHAZO Y EFECTOS ADVERSOS EN PACIENTES CON PRODUCTOS SIMILARES, SE SOLICITA EL FÁRMACO COMERCIALIZADO POR EL LABORATORIO ABBOTT (VALCOTE), SEGÚN INFORME TÉCNICO ADJUNTO.**

Todos los puntos que se indican a continuación son de carácter obligatorio y el no cumplimiento, de ellos, para efectos de análisis, **podrá ser motivo para declarar la oferta inadmisibles**.

- a) Deberá enviar los presentes Términos de Referencia, leídos en forma completa y firmados.
 - b) El plazo de entrega será de 3 días hábiles, contados desde el envío de la Orden de compra.
 - c) Adjuntar ficha técnica.
 - d) Adjuntar cotización con vigencia mínima 30 días
 - e) Vigencia Mínima de los productos 12 meses.
 - f) Adjuntar Carta de Canje, en caso de ofertar producto con vigencia menor al indicado en punto anterior.
 - g) Cotizar la totalidad de lo requerido.
2. Todas las notificaciones, podrán efectuarse mediante envío de correos electrónicos a las direcciones que registren en su ficha de proveedor de Mercado Público y en la presente cotización, indistintamente.
3. El proveedor deberá indicar en forma clara y veraz, ya sea en la cotización o mediante un anexo adjunto, los datos de:
- Nombre del Contacto para esta compra o servicio.
 - Correo del contacto indicado.
 - Correo alternativo.
 - Número de teléfono del contacto indicado.
 - Número de teléfono alternativo.
 - Domicilio oficial.

Estos datos serán corroborados y en caso de comprobarse que los teléfonos están fuera de servicio, el número no tiene teléfono o no contestar, dicha cotización no tendrá prioridad para ser considerada debido a los perjuicios futuros que puede ocasionar al servicio y que se traducen en costos adicionales que influyen en el precio de oferta, aun cuando sea originariamente menor.

II. REQUISITOS CONTRACTUALES:

1. La oferta económica ingresada electrónicamente a través de la Plataforma Mercado Público, debe ser coincidente con la cotización adjunta como anexo ingresado por parte del oferente, de no ser así, la oferta recibida, será declarada Inadmisible.
2. Las únicas ofertas válidas serán las presentadas a través de la Plataforma Mercado Público, no se aceptarán ofertas que se presenten por un medio distinto al establecido en estos Términos de Referencia. Será responsabilidad de los oferentes adoptar las precauciones necesarias para ingresar oportuna y adecuadamente sus ofertas.
3. Eventualmente, si fuese necesario, se solicitarán muestras, de los artículos cotizados.
4. Las ofertas recibidas serán evaluadas mediante un cuadro comparativo, el que será publicado en los anexos ingresados en Orden de Compra que se emita.
5. Todas las ofertas deben indicar plazo de entrega del bien o servicio. Esta información debe ser entregada en días Hábiles y se considerará meramente informativa, pues prevalecerá la fecha de entrega consignada en la orden de compra, correspondiente al plazo de entrega solicitado:
 - a. Lugar de Entrega: Michimalongo S/N, Las Canchas, Talcahuano.
 - b. Horarios de recepción: 08:00 A 13:00 HRS. y 14:00 A 16:00 HRS.
6. La adjudicación de la presente Compra Ágil se formalizará mediante la emisión de la Orden de Compra y aceptación por parte del proveedor, considerando la Orden de Compra como contrato entre las partes, la cual, incorpora las normas establecidas en los presentes Términos de Referencia, aun cuando no se mencionen expresamente en el documento indicado. Una vez enviada la orden de compra, el proveedor adjudicado, tendrá 24 horas

para aceptarla, de lo contrario, se entenderá "**Aceptada**", de acuerdo a lo dispuesto en el **Artículo N° 9, Capítulo N° 1, "Disposiciones Generales", del Reglamento de la Ley N° 19886, Decreto N° 661, del Ministerio de Hacienda 2024. La orden de compra debe ser Aceptada, antes de proceder al despacho de su mercadería, lo anterior objeto poder recepcionar conforme y cerrar el ciclo de la adquisición, de no ser así, no se podrá realizar el pago correspondiente.**

7. El hospital publicará, en la respectiva cotización, cuando el producto a ofertar tenga relación final con despachos parcializados. De igual forma una vez se lleve a cabo la respectiva adjudicación, publicará en anexos de la compra ágil el respectivo calendario o antecedente necesario que demuestre las fechas de despacho parcializado.
8. La empresa adjudicada, se compromete mediante la cotización enviada a través de la plataforma Mercado Público, a entregar la totalidad de los bienes y/o servicios en los plazos de entrega señalados en la Orden de Compra.
9. El Bien y/o Servicio adquirido, se considerarán recibidos oficialmente una vez que el Comité respectivo, a nombre del Hospital Naval Talcahuano, levante el Acta de Recepción conforme, en cuanto a la calidad, cantidad y normas exigidas.
10. Toda mercadería recepcionada por este Hospital, debe venir con su correspondiente documento tributario, **Sólo se aceptará Factura** y no Guía de despacho.
11. **TRAZABILIDAD:** *En relación a la norma técnica Minsal N° 226 y 247 se reitera información vigente de acuerdo a la trazabilidad de la información. Además, se hace presente que, el hecho de no indicar estos antecedentes al momento de la recepción, será motivo de rechazo de los productos. De igual forma, al momento de subir o enviar documentación al SII, se deben llenar todos los campos con la información solicitada, en especial la fecha de vencimiento, N° de Lote, y N° de Serie, Marca Comercial, Nombre y código del producto, identificación del proveedor, datos imprescindibles para la trazabilidad*
12. En caso de que se emita una Factura Electrónica por el Bien y/o Servicio adjudicado antes de la recepción en el lugar y forma detallada en la Orden de Compra, esta será rechazada por el Sistema dentro de los 8 días corridos desde su emisión.
13. **En caso de atraso o incumplimiento en la entrega, el Hospital Naval Talcahuano sancionará al Proveedor, de acuerdo al siguiente detalle:**

- a) Se entenderá, por atraso o retardo en la entrega, el tiempo transcurrido, expresado en días hábiles, contados desde la fecha de entrega fijada en la Orden de Compra y hasta la fecha de recepción del total de los Bienes o Servicios contratados en dependencias del Hospital Naval Talcahuano o en otro lugar siempre que se indique expresamente.
- b) Si la aplicación del 1.5 %, calculado sobre el valor de la contratación de los bienes y/o servicios (Iva incluido), no entregados o rechazados, por cada día de atraso, con un tope de 15 días hábiles, diera como resultado un valor inferior o igual a \$10.000.- (Diez mil pesos), la sanción será de amonestación. Esta se verificará por medio del envío de una carta de amonestación a la dirección de correo electrónico que el proveedor tenga inscrito en los registros de Mercado Público.

Dicha carta de amonestación, también será publicada en la plataforma de Mercado Público, específicamente en la Ficha del Proveedor, en el apartado "Comportamiento". Se deja establecido que el proveedor consiente y acepta desde ya, dicha publicación.

- c) Si la aplicación del **1.5 %**, calculado sobre el valor de la contratación de los bienes y/o servicios (Iva incluido), no entregados o rechazados, por cada día de atraso, con un tope de 15 días hábiles, diera como resultado un valor mayor a \$10.000.- (Diez mil pesos), la sanción a aplicar será de multa. La cual se aplicará previa tramitación del procedimiento de multa referido en el numeral siguiente.

14. PROCEDIMIENTO DE APLICACIÓN DE MULTAS:

- a. Todo incumplimiento que amerite la aplicación de una multa al proveedor se formalizará por medio de una carta, en la que se describirá el hecho constitutivo de la infracción, sus detalles y el valor de la multa a aplicar.
- b. La referida carta se notificará y enviará al correo electrónico que tenga registrado el proveedor en el portal de Chilecompra, al referenciado en la cotización y a los que tenga conocimiento el Hospital. De dicha comunicación se dejará registro y se controlará que el correo sea efectivamente recibido por el destinatario. En caso de que el correo electrónico enviado tenga dificultades de recepción, se procederá al envío de una carta certificada por el servicio de correos, dirigida al domicilio comercial del destinatario. En este último caso, la carta se

entenderá notificada al tercer día de su depósito en la oficina de correos.

- c. El proveedor, debidamente emplazado por la carta informativa de multa, tendrá el plazo de 5 días hábiles para formular, por escrito, sus descargos. Si no formula descargos dentro de dicho plazo, o haciéndolo estos resultan extemporáneos, la multa quedará firme y se procederá a dictar y comunicar una resolución fundada que aplica derechamente la multa.
- d. En caso de que el proveedor formule sus descargos por escrito y dentro del plazo establecido para ello, el Hospital deberá revisar dichos fundamentos con el objeto de acogerlos o rechazarlos. Serán causales de rechazo inmediato el hecho de que el proveedor no acompañe medios de prueba que sustenten sus descargos. En todo lo demás, el rechazo o la acogida de descargos dependerá del fondo de los argumentos de hecho y derecho que se esgriman.
- e. El hospital tendrá 25 días hábiles para resolver los descargos del proveedor, lo que se materializará por medio de una Resolución fundada que acepte o rechace la impugnación.
- f. Contra dicha resolución sancionatoria o absolutoria procederán los recursos administrativos contemplados en la ley 19.880 sobre bases de los procedimientos que rigen los actos de la administración del Estado.
- g. Las multas que queden firmes, ya sea porque no se esgrimieron descargos o que habiendo sido formulados hayan sido rechazados por resolución no impugnada, deberán ser pagadas en el plazo máximo de 10 días hábiles contados desde la notificación de la resolución que aplica la multa. La forma de pago de las multas será mediante la emisión de un vale vista o una transferencia electrónica en la cuenta corriente N° 52709000071 del Banco Estado, a nombre del Hospital Naval Almirante Adriaola, Rut.: 61.102.025-2, con copia del comprobante a los correos electrónicos emorales@sanidadnaval.cl y cvalenzuelaar@sanidadnaval.cl,
- h. Sin perjuicio de lo anterior, el Hospital Naval Talcahuano está facultado para descontar del pago por los bienes o servicios adquiridos, las sumas de dinero por las multas impuestas y realizar el descuento del pago de las facturas. Asimismo, también se podrán rebajar facturas pendientes de pagar o incluso hacer efectivas las garantías contractuales si es que las hubiera. De igual forma se deja

establecido que el proveedor acepta este modo de pago por descuento al aceptar los presentes términos de referencia y acepta que las obligaciones que queden pendientes de pago podrán ser descontadas de otros estados de pago, o instrumentos de garantía de otros objetos contractuales que ligen a ambas partes.

15. Si el atraso fuese mayor a 20 días corridos, aún cuya orden de compra haya sido aceptada, se aplicará, lo dispuesto en el **artículo 130** del Decreto 661 que aprueba el reglamento de la ley N° 19.886, debiendo el Hospital Naval de Talcahuano, declarar el término anticipado de la contratación, materializada en la orden de compra respectiva, y procediendo a emitir un Acto Administrativo fundado por el que sancione el término anticipado del contrato y disponga el inicio de una nueva contratación por sistema de compra ágil. Lo anterior sin perjuicio de la aplicación de lo dispuesto en los **puntos N° 12 y 13** de los presentes Términos de Referencia.
16. El Hospital Naval Talcahuano pagará en un plazo máximo de cuarenta y cinco (45) días siguientes a la recepción de la factura, en la forma y condición señalada en el artículo 18.
17. El pago al proveedor, se efectuará con la emisión de la factura electrónica en formato "xml", enviada al portal 61102025-2@febos.cl y en formato físico junto a la mercadería a nombre del Hospital Naval Talcahuano, la no presentación de la factura electrónica en los formatos señalados, implicará la no aceptación y rechazo dentro del plazo legal.
18. El pago al proveedor, se efectuará mediante transferencia electrónica en cuenta corriente Bancaria, a nombre del Proveedor, una vez que se tenga la conformidad de la recepción de los artículos por la Comisión de Reconocimiento y Recepción del Hospital Naval Talcahuano, previa presentación de la factura debidamente legalizada a nombre del el Hospital Naval Talcahuano, R.U.T. 61.102.025-2.
19. Todos los gastos necesarios para el despacho y entrega de los bienes y/o servicios serán de cargo exclusivo del proveedor, por lo que no se aceptarán cobros por flete, o que el proveedor imponga montos mínimos de facturación o despacho. **En caso de ofertar con cobros de fletes, éste Hospital se reserva el derecho a rechazar y/o aceptar la oferta**, tomando en cuenta, en ésta instancia y en forma exclusiva, que el precio final ofertado, sea el más económico entre los demás oferentes, cumpliendo con las exigencias técnicas requeridas.
20. El proveedor adjudicado, NO podrá ceder bajo ningún punto de vista, el pago de su Factura a una empresa de Factoring o a un tercero en calidad de

cesionario del crédito, sin que antes el Hospital haya recepcionado conforme la mercadería o el servicio adquirido.

21. En caso de cederse el pago de dicho documento a algún Factoring o a un tercero en calidad de cesionario del crédito, el proveedor deberá obligatoriamente solicitar a la empresa Factoring o a dicho tercero el envío de certificado emitido por el S.I.I. de la cesión del crédito, el Hospital Naval Talcahuano no tendrá responsabilidad alguna en caso de incumplirse estas exigencias. Especialmente en el caso de no ser notificado de la cesión.
22. El oferente debe tomar conocimiento de los presentes términos de referencia los que formaran parte integrante de la presente cotización, no obstante, el Hospital se reserva el derecho de rechazar y/o aceptar la oferta, considerando en esta instancia y en forma exclusiva, que el precio final ofertado sea el más ventajosos en términos económicos o técnicos.

Firma:
Nombre:
Cargo:
Rut.:
Timbre Empresa:
